

MAIR030000201901

葫芦岛“8·7” 无证运输船与无证渔船碰撞事故调查报告

（本报告统一采用北京时间）

辽宁海事局

辽宁省大连市中山区长江路 25 号

<https://www.ln.msa.gov.cn>

二零一九年十一月

目 录

一、事故简况.....	3
二、事故调查取证情况.....	3
（一）船舶情况调查.....	3
（二）船员情况调查.....	4
（三）环境因素调查.....	5
（四）其他调查情况.....	5
三、重要事故要素认定.....	5
（一）碰撞事实认定.....	5
（二）碰撞时间和地点.....	5
（三）碰撞部位.....	6
（四）事发前两船动态分析.....	6
四、事故经过.....	6
五、应急处置和搜救情况.....	7
六、事故损失情况.....	7
七、事故原因分析和责任认定.....	8
八、事故结论.....	8
九、调查发现的问题和安全管理建议.....	8
（一）无证运输船.....	8
（二）无证渔船.....	9

葫芦岛“8·7”无证运输船与无证渔船 碰撞事故调查报告

一、事故简况。

2019年8月7日0030时许，一艘无证运输船载运约4500吨碎石，自辽宁葫芦岛驶往山东滨州途中，在葫芦岛绥中附近海域(概位：40°02'.95N/120°25'.78E)与一艘无证渔船发生碰撞。事故导致无证运输船船首破损，无证渔船沉没，渔船上6人，2人获救、1人死亡、3人失踪。事故等级为较大事故。

辽宁海事局接到事故报告后，依据《海上交通安全法》《海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，立即成立事故调查组，开展事故调查工作。

经调查，当事双方船舶均为“三无”船舶，航行途中均未显示AIS或北斗航迹；无证运输船值班驾驶员关于事故经过的陈述前后矛盾无法采信，主要导助航设备（GPS）在事后被人为拆卸隐匿；无证渔船在事故中沉没，值班驾驶员在事故中死亡，获救船员不能提供相关事故信息。调查组只能根据能获取的证据材料，分析推断可能的事故经过，并根据调查发现的问题，提出相应的安全管理建议。

二、事故调查取证情况。

（一）船舶情况调查。

1. 无证运输船

该船无船名、船籍港和船舶证书。船长约 100 米，船宽约 15 米，两台主机，主机功率 2080 马力。驾驶台主要航行设备包括：高频、雷达、GPS 各 2 部，测深仪 1 台。其中，两部 GPS 在事发后被拆卸隐匿。

该船所有人和经营人为山东省东营市河口区义和镇三合村村民于河军，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。于河军未给该船办理相关船舶证书和水路运输经营许可证，违法从事海上货物运输，并雇佣孟垂良负责日常管理。

2. 无证渔船

该船为木质渔船，无船名、船籍港和船舶证书，船长约 29 米。该船在事故后沉没。

该船所有人和经营人为河北省唐山市滦南县柳赞镇大庄河村村民张新民，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。张新民未给该船办理相关渔船证书和渔业捕捞许可证，涉嫌违法捕捞作业。

（二）船员情况调查。

1. 无证运输船

事故航次，该船船上共有 6 人，1 人持有内河一类船长证书，其余船员均未持有船员适任证书，不符合《最低安全配员规则》要求。

高发平。男，54 岁，持有内河一类船长证书。事发时，在驾驶台值航行班。

2. 无证渔船

事故航次，该渔船船上共有 6 人，均未持有渔业船员证书，不符合《渔业船员管理办法》规定的渔业船员配员标准。

张新疆。男，34 岁。事发时，在驾驶台值班，事故中死亡。

（三）环境因素调查。

根据国家海洋局北海预报中心水文气象分析报告、葫芦岛气象台气象数据、无证运输船值班驾驶员陈述，经综合分析认定：事发时段海面南风 3 级，浪高约 0.5 米，能见度良好。

（四）其他调查情况。

1. 根据现场勘查，无证运输船船首传送带断裂，船首破损夹缝处发现木质渔船船板；左舷锚链孔上方撕裂，锚链孔下方距水面约 30 厘米处有一直径 15 厘米的破洞。

2. 根据天津海事测绘中心出具的《应急扫测成果报告单》，以无证渔船沉船概位为中心，5km（顺流）X3.5km 范围扫测区域内未发现沉船。

3. 根据大连市公安局长兴岛分局出具的《居民死亡医学证明书》，无证渔船船员张新疆的死亡原因为“溺死”。

三、重要事故要素的认定。

（一）碰撞事实认定。

事发后，无证运输船立即停船施救，救起 2 名无证渔船船员。两船船员对碰撞事实均无异议，据此认定碰撞事实成立。

（二）碰撞时间和地点。

根据当事船员陈述等证据材料综合分析，认定碰撞时间为

2019 年 8 月 7 日 0030 时许，碰撞概位为 40°02'.95N/120°25'.78E。

（三）碰撞部位。

根据无证运输船驾驶员陈述、现场勘查情况等证据材料综合分析认定，无证运输船船首与无证渔船左舷发生碰撞。

（四）事发前两船动态分析。

无证运输船驾驶员关于事发前两船动态的陈述前后矛盾且无其他证据佐证，不予采信；无证渔船驾驶员在事故中死亡。现有证据材料无法认定事发前两船动态及采取的避让措施。

四、事故经过。

根据现有证据材料，分析推断的事故经过：

2019 年 8 月 6 日中午，无证渔船驶离曹妃甸西河码头，驶往葫芦岛绥中水域。

2019 年 8 月 6 日 1800 时许，无证运输船装载约 4500 吨碎石驶离葫芦岛东宝码头，驶往山东滨州。离港时，船舶吃水约 4.4 米。

6 日 2200 时许，无证渔船船员张新疆到驾驶台接班。其余船员均在休息。

7 日零时许，无证运输船船员高发平到驾驶台接班。船舶顺流航行，航速约 7.5 节，船首向约 220°，开启两部雷达和航行灯。

0030 时许，无证运输船船首与无证渔船左舷发生碰撞，船首传送带支架断裂后砸在渔船船体上。

碰撞发生后，无证渔船侧翻于海面，无证运输船随后停船施救，救起 2 名无证渔船船员。

五、应急处置和搜救情况。

2019 年 8 月 8 日 0648 时，葫芦岛市海上搜救中心接到失踪渔民家属报警，称 7 日凌晨一艘河北籍渔船被一艘货船碰撞，船上 6 人，2 人获救、4 人失踪。搜救中心接警后，立即核实相关信息并启动应急预案，协调救援力量开展搜寻。

由于事发后 18 小时失踪渔民家属才报警，而无证运输船始终未向海事部门报告事故，事发时间和地点均不明，给前期搜寻工作造成极大困难。

8 日 1005 时，搜救人员在 40°02'.95N/120°25'.78E 处发现一艘侧翻渔船，经核实，该渔船即为事故渔船。

8 日 1700 时许，葫芦岛海警局通知搜救中心，查获肇事的无证运输船，并已押送至绥中港。

10 日至 13 日，受台风“利奇马”影响，搜救行动被迫暂停。

14 日，台风影响减弱，继续开展搜救工作，发现侧翻渔船已沉没。

截至 14 日，搜救中心累计协调各类救援船舶 19 艘次、飞机 2 架次，累计搜救海域面积约 220 平方公里，未发现失踪人员。

9 月 24 日，在大连长兴岛海域发现无证渔船船员张新疆的尸体。

六、事故损失情况。

事故导致无证运输船船首局部破损、无证渔船沉没，直接经济损失约 90 万元人民币；事故造成渔船船员 1 人死亡、3 人失踪；事发水域，未发现海域污染。

七、事故原因分析和责任认定。

依据现有证据无法认定事发前两船会遇态势及所采取的避让行动，故无法对事故原因和责任进行分析认定。

八、事故结论。

2019 年 8 月 7 日 0030 时许，于河军所有的无证运输船与张新民所有的无证渔船在葫芦岛绥中水域发生碰撞（概位：40°02'.95N/120°25'.78E）。事故造成无证运输船船首局部破损、无证渔船沉没，直接经济损失约 90 万元人民币；6 名渔船在船人员，2 人获救、1 人死亡、3 人失踪。

现有证据材料无法认定事故原因和责任。

九、调查发现的问题和安全管理建议。

（一）无证运输船。

该船无船名船号、无船舶证书、无船籍港，属于“三无”船舶。建议将相关涉案信息通报葫芦岛海警局调查处理。

该无证运输船，船舶不适航、船员不适任、发生事故不报告，违反了《海上交通安全法》等海事行政法律法规规定，建议葫芦岛海事局调查处理。

于河军。无证运输船船舶所有人和经营人，明知其所有的无证运输船未依法取得《水路运输许可证》，仍违法从事海上航行

运输作业，违反了《国内水路运输管理条例》的相关规定，建议将相关涉案信息通报属地交通运输主管部门调查处理。

高发平。无证运输船驾驶员，未取得海船船员任职证书，驾驶无证船舶出海航行作业，违反了《治安管理处罚法》相关规定，建议将相关涉案信息通报葫芦岛海警局调查处理。

（二）无证渔船。

该船无船名船号、无船舶证书、无船籍港，属于“三无”船舶。该船已在事故中沉没。建议将事故相关信息通报属地渔业行政主管部门。

张新民。无证渔船船舶所有人和经营人，明知渔船无船舶证书，不满足渔业船舶配员要求，未依法取得捕捞许可证，却在禁渔期内擅自出海航行作业，违反《渔业船舶登记办法》《渔业船舶监督检验管理规定》《渔业船员管理办法》《渔业法实施细则》《渔业捕捞许可管理规定》《河北省渔业条例》等法律法规规定，建议将相关涉案信息通报属地渔业行政主管部门调查处理。

张新疆。无证渔船驾驶员，未取得渔业船员任职证书，驾驶渔船航行作业，违反了《治安管理处罚法》相关规定。鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

附件：1. 无证运输船船员名单

2. 无证渔船船员名单

附件 1 无证运输船船员名单

编号	姓 名	性别	身份证号	持证情况	备 注
1	郭永华	男	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	无	驾驶员
2	高发平	男	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	内河一类船长	值班驾驶员
3	范汉生	男	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	无	水手
4	余友付	男	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	内河船员服务簿	水手
5	王长生	男	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	无	机工
6	肖航红	女	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	无	厨工

附件 2 无证渔船船员名单

编号	姓 名	性别	身份证号	持证情况	备 注
1	张新民	男	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	无	获救
2	刘志敏	男	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	无	获救
3	张新欢	男	130224*****533	无	失踪
4	张新疆	男	130224*****512	无	值班驾驶员，死亡
5	何所偎	男	210724*****816	无	失踪
6	艾 民	男	130225*****016	无	失踪